

מסורת הש"ס

(א) לקמן טו. ומה נהגו.
ט) קדושין עד.
טו) מוספתא נדה פ"ו.
ד) [לעיל ד': וט"ז].
(ט) נזיקא כג., ו) [שם].
(ז) כס"א: תמיה, ח) [דף סט.], ט) [ד"ה ואפילו].
י) [ופ' מוס' עירובין טו: ד"ה בכתיבה], י"א עובר ויבם מהרש"א וע"ש.

»

תורה אור השלם

- ובדקו כי יקנה נפש קצין בספרו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמם: ויקרא כב יא
ולביתו כבן כי תהיה לאיש וְ הוּא בתרומת הקדשים לא תאכל:

ויקרא כב יב
ולביתו כבן כי תהיה אלקנה וגרשה ויורע אין לה ושבח אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וְךָ לֹא יאכל בו: ויקרא כב יג
וְכָל זֶר לֹא יאכל קדש תושב בֵּיתוֹ וְשֹׁכֵר לֹא יאכל קדש: ויקרא כב יד

»

הגהות הב"ח

(א) גמ' וישראלית פסלוה ר' יוסי: (ג) רש"י ד"ה טומי וכו' דקסדר כותים גירי:

»

מוסף רש"י

בן ט' שנים ויום אחד. שהוא גר עמוני וכו' דבכי הא' וימנע חזי לביאה פסלוה. לכהנת מן המרומה ומן הכהונה ולויה וישראלית מליגשא עוד לכהן (קדושין עד.). כל שזרעו פסול. מן הכהונה: פסלוה. אם בת כהן מן המרומה ולויה וישראלית ליגשא לכהונה עולמית: **מדקמי סיפא**. דמתניתין: **סיפא פסולי כהונה**. חלל. ואע"ג דקמתי שאין ראויין לזא בישראל לא מיירי אלא בכהונה דמרישא הוה אמינא פסולי קהל הוה דפסלי אזל ביאת חלל לא להכי מני סיפא משנה יתירה לאשמועינן חלל: **פסלוה**. כהנת ממרומה דבי גשא ומן הכהונה לויה וישראלית מן הכהונה: **רבי יוסי אומר** כו'.

»

טעמא דרבי יוסי ורבן שמעון מפרש לקמן בשמעתין^(ז) מאי קאמרי ומאי פלוגתיהו: **לאו מוכל** זר נפקא. וכל זר לא יאכל קדש והשתא סלקא דעתך דקסדר אלזי וינסת לישראל: האי

דנפקא לן מושבה הוה מוקמינן לאירוסין דפסלי וכן דרך הגמרא כזמה מקומות^(ח) ועוד אמר ר"י דמשום דמהאי קרא דכי תהיה דרשינן נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין לחוה ושוק להכי נקטיה נמי הכא: **כְּנִיָּא** ד"ה. לאו דוקא אלא כלומר זקוקה לו דביאת בן תשע לא הו' אלא כמאמר בעלמא וצפרק קמא דקדושין (דף יט.) ממעטין ליה דלא קניא מקרא דאשת איש פרט לאשת קטן ויש ספרים דגרסי חזיא ליה והכי פירושו כיון דמדאורייתא זקוקה וביאתו ביאה ולא בעינן כוונה ביבמה קס"ד דקני לה מדאורייתא ולכולי קא משמע לן דלא משום דלא קני לה:

נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין דפסלי וכן דרך הגמרא כזמה מקומות^(ח) ועוד אמר ר"י דמשום דמהאי קרא דכי תהיה דרשינן נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין לחוה ושוק להכי נקטיה נמי הכא: **כְּנִיָּא** ד"ה. לאו דוקא אלא כלומר זקוקה לו דביאת בן תשע לא הו' אלא כמאמר בעלמא וצפרק קמא דקדושין (דף יט.) ממעטין ליה דלא קניא מקרא דאשת איש פרט לאשת קטן ויש ספרים דגרסי חזיא ליה והכי פירושו כיון דמדאורייתא זקוקה וביאתו ביאה ולא בעינן כוונה ביבמה קס"ד דקני לה מדאורייתא ולכולי קא משמע לן דלא משום דלא קני לה:

רִישָׁא פסולִי כהונה סיפא פסולִי קהֵל. וכן גירסת ר"ח ולא כספרים דגרסי איפכא דהא קמני סיפא ואם אינו ראוי לזא בישראל ואי"ת וכיון דתנא רישא פסול כהונה למא לי למיתני בספיא פסול קהל דכ"ש הוה ויש לומר דתנא סיפא לגלויי ארישא שלא תאמר רישא פסולי קהל דוקא ואם תאמר וספק בן ט' היאך פוסל בביאתו נוקמיה אחזקה קמיימא דהוה פחות מבן תשעה ונוקי איתמא בחזקת כשרות ומיהו לכהונה ניחא דלא אזלינן בחר חזקה ליוחסין כדקאמר רבי יהושע צפרק קמא דכתובות (דף יג.) לא מפיה אנו חזין אללא היא בחזקת בעולה לנתין וממזר ואפ"י ברוב כשרים אללא כדאמר התם ולא מוקמינן לה אחזקה ואפילו לרבן גמליאל ורבי אליעזר דמכשרי היינו משום דאמרה לכשר נבעלתי אבל הכא דלא ידעה אם הוה בן תשעה לא אזל למרומה קשיא אמאי לא מוקמינן להו אחזקה דאפילו לענין תרומה איירי כמו לענין ^(י)עבדים ולתרומה מוקמינן אחזקה דהא בכתובות צפ"ב (דף כו. וס) גבי מוחזק לן בביבזה דהאי דכהן הוה ונפק עליה קלא דבן גרושה הוה כו' ומוקי לה בתרי ותרי משמע דאי לאו משום זילותא דבי דינא הוה מסקי ליה לכולי עלמא והיינו לענין תרומה דאי לכהונה לא מסקינן ליה בתרי ותרי משמע דאי לאומומר (דף טו.) גבי עובדא דינאי המלך ויש לומר דהכא כגון דהשתא דלתי קמן הו' ודאי בן תשעה אף על פי שהיה ספק כשבא עליה לא מוקמינן ליה אחזקה קמיימא אללא אזלינן בחר השתא שהוא ודאי בן תשעה לחזקה קמיימא אימרע ליה: לימא

אלמנה לכהן גדול

דקניה כהויה. ומשעת הויה איפסילה כדכתיב^(א) וצת כהן כי תהיה לאיש זר: **משום דעולא**. בזמס' כתובות צפרק אע"פ (דף מ.) דבר תורה ארוסה צת ישראל אוכלת בתרומה דכתיב^(ב) קנין כספו הוה יאכל צו ומה טעם אמרו אינה אוכלת גזירה שמה ימוצו לה כוס

בצית אביה^(ג) ותלך ותשקה לאחיה ולאחותה: **בשקנתא דרבנן**. דמרש אע"ג דלאו צר דעת הוה תקינו ביה רבנן נישואין לקמן צפ' מרש שגשא (דף קיב:) קס"ד **בשומרס יבם לזן ט'**. ולא צא עליה. ולמאי הלכתא נקט בן ט' אי למיפסל לאשמועינן דכיון דחזי לביאה פסיל לה בזיקת יבמין מאי איריא בן ט' אפילו קטן נמי דלא קרינן בה ושבה אל צית אביה ולשמעין צזיר מבן ט': ואי לאכולי כו'. ואי להכי נקט בן ט' לאשמועינן רבותא דאע"ג דחזי לביאה לא מאכיל יבמתו בזיקתו אפילו גדול ממנ לא מאכיל דלאו קנינו הוה דהא אשמעי' בגדול צרישא דמתני': **הבא על יבמתו**. דאילו גדול הוה אכלי ואשמועינן רבותא דאע"ג דביאתו ביאה לא מאכיל ופסולין דקמני במתניתין אשארא קאי אעובר ויבם בלא ביאה ואירוסין ומרש אכל בן ט' לא נקט ליה אלא משום ואין מאכילין: **אי הכי**. דמשום אינו מאכיל נקט ליה למא לי למיתני סיפא דקמני ספק שהוא בן תשעה ספק שאינו הוי נמי כבן ט' השתא ודאי בן ט' כו': **פסולין**. כגון ממזר וגמין ומשום פסולין נקט ליה ולא מאכילין לא אכן ט' קאי אלא אשארא עובר ויבם אירוסין ומרש: **בן תשעה**. שהוא גר עמוני ומואבי וכו' דאסורין לזא בקהל: **מלרי ואדומי**. עד דור שלשי בעשה: **כופי ונחין**. בלא תמחנת צם דקסדר (ט) גירי אריות הן: **חלל**. פסול לכהונה: **פסלוה**. אם צת כהן מן המרומה ולויה וישראלית ליגשא לכהונה עולמית: **מדקמי סיפא**. דמתניתין: **סיפא פסולי כהונה**. חלל. ואע"ג דקמתי שאין ראויין לזא בישראל לא מיירי אלא בכהונה דמרישא הוה אמינא פסולי קהל הוה דפסלי אזל ביאת חלל לא להכי מני סיפא משנה יתירה לאשמועינן חלל: **פסלוה**. כהנת ממרומה דבי גשא ומן הכהונה לויה וישראלית מן הכהונה: **רבי יוסי אומר** כו'.

טעמא דרבי יוסי ורבן שמעון מפרש לקמן בשמעתין^(ז) מאי קאמרי ומאי פלוגתיהו: **לאו מוכל** זר נפקא. וכל זר לא יאכל קדש והשתא סלקא דעתך דקסדר אלזי וינסת לישראל: האי

דנפקא לן מושבה הוה מוקמינן לאירוסין דפסלי וכן דרך הגמרא כזמה מקומות^(ח) ועוד אמר ר"י דמשום דמהאי קרא דכי תהיה דרשינן נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין לחוה ושוק להכי נקטיה נמי הכא: **כְּנִיָּא** ד"ה. לאו דוקא אלא כלומר זקוקה לו דביאת בן תשע לא הו' אלא כמאמר בעלמא וצפרק קמא דקדושין (דף יט.) ממעטין ליה דלא קניא מקרא דאשת איש פרט לאשת קטן ויש ספרים דגרסי חזיא ליה והכי פירושו כיון דמדאורייתא זקוקה וביאתו ביאה ולא בעינן כוונה ביבמה קס"ד דקני לה מדאורייתא ולכולי קא משמע לן דלא משום דלא קני לה:

רִישָׁא פסולִי כהונה סיפא פסולִי קהֵל. וכן גירסת ר"ח ולא כספרים דגרסי איפכא דהא קמני סיפא ואם אינו ראוי לזא בישראל ואי"ת וכיון דתנא רישא פסול כהונה למא לי למיתני בספיא פסול קהל דכ"ש הוה ויש לומר דתנא סיפא לגלויי ארישא שלא תאמר רישא פסולי קהל דוקא ואם תאמר וספק בן ט' היאך פוסל בביאתו נוקמיה אחזקה קמיימא דהוה פחות מבן תשעה ונוקי איתמא בחזקת כשרות ומיהו לכהונה ניחא דלא אזלינן בחר חזקה ליוחסין כדקאמר רבי יהושע צפרק קמא דכתובות (דף יג.) לא מפיה אנו חזין אללא היא בחזקת בעולה לנתין וממזר ואפ"י ברוב כשרים אללא כדאמר התם ולא מוקמינן לה אחזקה ואפילו לרבן גמליאל ורבי אליעזר דמכשרי היינו משום דאמרה לכשר נבעלתי אבל הכא דלא ידעה אם הוה בן תשעה לא אזל למרומה קשיא אמאי לא מוקמינן להו אחזקה דאפילו לענין תרומה איירי כמו לענין ^(י)עבדים ולתרומה מוקמינן אחזקה דהא בכתובות צפ"ב (דף כו. וס) גבי מוחזק לן בביבזה דהאי דכהן הוה ונפק עליה קלא דבן גרושה הוה כו' ומוקי לה בתרי ותרי משמע דאי לאו משום זילותא דבי דינא הוה מסקי ליה לכולי עלמא והיינו לענין תרומה דאי לכהונה לא מסקינן ליה בתרי ותרי משמע דאי לאומומר (דף טו.) גבי עובדא דינאי המלך ויש לומר דהכא כגון דהשתא דלתי קמן הו' ודאי בן תשעה אף על פי שהיה ספק כשבא עליה לא מוקמינן ליה אחזקה קמיימא אללא אזלינן בחר השתא שהוא ודאי בן תשעה לחזקה קמיימא אימרע ליה: לימא

פרק שביעי יבמות

סח.

ראשונה דאינה אוכלת היכא דלא אכלה משום דאין חייב במזונותיה אללא היכא דעמד בדין וצרח כדאמרין בזהחולץ (לעיל דף מא: וסס) ולא מייעד לה דוכתא ומשום סימפון נמי איכא למיחש דשמא יש סימפון ולא היתה אשתו מעולם כיון שלא הגיע זמן צחיי הצעל ולא צרח ואין להקשות לעולא דאמר

(כתובות דף מ:) טעמא משום שמא תשקה כי אכלה צחיי הצעל נמי לא תיכול כיון דאין יבם חייב במזונותיה לא מייעד לה דוכתא דאיכא למימר כיון דוכתה זכתה אכל קשה דא"כ מאי פריך צפרק אע"פ (שס דף מ: וסס) אללא מעתה לקיט כהן בצית ישראל לא יאכל בתרומה שאני לקיט דכבר אכל כל ימי חייו וי"ל דכיון דהגיע זמן וייחד לה דוכתא צצית אביה שזי אינה זזה משם ולא דמיא ללקיט כהן צצית ישראל ואי"ת ומאחר דלכלה מדאורייתא מפני מה אסרוה למשנה אחרונה עד שצבעל אפילו נפלה מן הנשואין הא ליכא למיחש מו לסימפון ויש לומר דכיון דאסרוה ארוסה בהגעת זמן למשנה אחרונה אסרו נמי יבמה משום דמיחלפא בה ששתייה זמן כניסתה לאלתר ומיהו הא דדרשינן לעיל (דף טו.) צת ישראל לכהן דלכלה בתרומה מקנין כספו דרשא גמורה היא דהא לעיל (דף מ.) דרשינן מהתם פלוג דכא כהן שגשא צת גרים שמאכילה בתרומה ואע"ג דצפ"ק דקדושין (ד' י: וסס) מייית לה מקו"ד דבן צג צג וגשואה דריש צספרי מכל טטורי צציתך ואי"ת דמפיק לה מאתם וציתכס ההיא דספרי אסמכתא הוה וכמה דרשות יש בגמרא שדורש צתורת כהנים וצספרי מפסוקים אחרים ומיהו לא יתיישב הא דמיימי הך אסמכתא דהאי קנין דלחזיו הוה תמס צפרק אע"פ (כתובות דף נח. וסס)^(י) דמייית לה על משנה ראשונה דקמני היבם אין מאכיל לפי מה שפירשנו דהיינו דוקא היכא דלא אכלה דמהך דרשא אפי' אכלה צחיי הצעל לא תאכל צחיי היבם ואמר רבינו תס דהתם ה"פ קנין כספו אמר רחמנא שאוכלת בתרומה ורבנן הוה דתקון משנים עשר חדש ולהלן דאוכלת והאי קנין דלחזיו הוה ולא תקון רבנן שתאכל מחמת היבם אללא עד שצבעל אם לא שכבר אכלה צחיי הצעל:

א' בת כהן ד'ישראל' היא פסיל דה דהא קניה בהא הוייה. מתוך הלשון משמע דמקרא דמכי תהיה ראשון זר נפקא כדפירש בקונטרס ומיהו לקמן מפיק לה מושבה אל צית אביה מכלל דמעיקרא לא אכלה וכי תהיה לאיש זר מוקמינן לנבעלה לפסול לה פסלה והכא הך דרשא הפשוטה נקט דאי לאו דנפקא לן מושבה הוה מוקמינן לאירוסין דפסלי וכן דרך הגמרא כזמה מקומות^(ח) ועוד אמר ר"י דמשום דמהאי קרא דכי תהיה דרשינן נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין לחוה ושוק להכי נקטיה נמי הכא: **כְּנִיָּא** ד"ה. לאו דוקא אלא כלומר זקוקה לו דביאת בן תשע לא הו' אלא כמאמר בעלמא וצפרק קמא דקדושין (דף יט.) ממעטין ליה דלא קניא מקרא דאשת איש פרט לאשת קטן ויש ספרים דגרסי חזיא ליה והכי פירושו כיון דמדאורייתא זקוקה וביאתו ביאה ולא בעינן כוונה ביבמה קס"ד דקני לה מדאורייתא ולכולי קא משמע לן דלא משום דלא קני לה:

נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין דפסלי וכן דרך הגמרא כזמה מקומות^(ח) ועוד אמר ר"י דמשום דמהאי קרא דכי תהיה דרשינן נמי דאינה חורט כהויה לאירוסין לחוה ושוק להכי נקטיה נמי הכא: **כְּנִיָּא** ד"ה. לאו דוקא אלא כלומר זקוקה לו דביאת בן תשע לא הו' אלא כמאמר בעלמא וצפרק קמא דקדושין (דף יט.) ממעטין ליה דלא קניא מקרא דאשת איש פרט לאשת קטן ויש ספרים דגרסי חזיא ליה והכי פירושו כיון דמדאורייתא זקוקה וביאתו ביאה ולא בעינן כוונה ביבמה קס"ד דקני לה מדאורייתא ולכולי קא משמע לן דלא משום דלא קני לה:

רִישָׁא פסולִי כהונה סיפא פסולִי קהֵל. וכן גירסת ר"ח ולא כספרים דגרסי איפכא דהא קמני סיפא ואם אינו ראוי לזא בישראל ואי"ת וכיון דתנא רישא פסול כהונה למא לי למיתני בספיא פסול קהל דכ"ש הוה ויש לומר דתנא סיפא לגלויי ארישא שלא תאמר רישא פסולי קהל דוקא ואם תאמר וספק בן ט' היאך פוסל בביאתו נוקמיה אחזקה קמיימא דהוה פחות מבן תשעה ונוקי איתמא בחזקת כשרות ומיהו לכהונה ניחא דלא אזלינן בחר חזקה ליוחסין כדקאמר רבי יהושע צפרק קמא דכתובות (דף יג.) לא מפיה אנו חזין אללא היא בחזקת בעולה לנתין וממזר ואפ"י ברוב כשרים אללא כדאמר התם ולא מוקמינן לה אחזקה ואפילו לרבן גמליאל ורבי אליעזר דמכשרי היינו משום דאמרה לכשר נבעלתי אבל הכא דלא ידעה אם הוה בן תשעה לא אזל למרומה קשיא אמאי לא מוקמינן להו אחזקה דאפילו לענין תרומה איירי כמו לענין ^(י)עבדים ולתרומה מוקמינן אחזקה דהא בכתובות צפ"ב (דף כו. וס) גבי מוחזק לן בביבזה דהאי דכהן הוה ונפק עליה קלא דבן גרושה הוה כו' ומוקי לה בתרי ותרי משמע דאי לאו משום זילותא דבי דינא הוה מסקי ליה לכולי עלמא והיינו לענין תרומה דאי לכהונה לא מסקינן ליה בתרי ותרי משמע דאי לאומומר (דף טו.) גבי עובדא דינאי המלך ויש לומר דהכא כגון דהשתא דלתי קמן הו' ודאי בן תשעה אף על פי שהיה ספק כשבא עליה לא מוקמינן ליה אחזקה קמיימא אללא אזלינן בחר השתא שהוא ודאי בן תשעה לחזקה קמיימא אימרע ליה: לימא

עין משפט
נר מצוה

בא א מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ט:
בב ב מיי' פ"ח מהל' יבום הל' טז ופ"ה הל' יח סמג עשין נא נב טוש"ע אה"ע סימן קסו סעי' א:

ל ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הל' יא טו"ד ס"י שלא:

לא ד מיי' פ"ח מהל' איסורי ביאה הל"ג סמג לאוין קב טוש"ע אה"ע ס"י ו פעי' ח וע"ש בעור ובצי"י:

לב ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הל' ז והל' י:

לג ו מיי' שם הלכה ה:

»

תוספות ישנים

בסך בן תשע ואי"ת אמאי פסל אירקמיה אחזקמיה דלא הוה בן תשע ואי"ל דמעלה עשו ביחסין דהיינו דווקא לכהונה אכל לתרומה מאי איכא למימר וי"ל כיון דסופו ליגדל אין החזקה כלום א:

(א) ע"י במוס' ד"ה רישא ובקדושין ע"ט.